

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3077/2537

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
บริษัท นาน ก้าว จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27

ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ซึ่งบัญญัติในเรื่องกำหนดโทษปรับไว้ว่า "สำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว" นั้นคำว่า "ราคาของ" ตามบทบัญญัติดังกล่าว หมายถึงราคาของที่แท้จริงไม่ใช่ราคาของที่สำแดงไว้ขาด ส่วนคำว่า "ค่าอากร" นั้นก็ได้จำกัดไว้ว่าให้คิดเฉพาะค่าอากรที่ชำระขาดไปเท่านั้น จึงหมายถึงค่าอากรตามอัตราที่ต้องชำระโดยไม่คำนึงถึงว่าได้ชำระค่าอากรไปแล้วหรือไม่เพียงใด เพราะเป็นเรื่องกฎหมายบัญญัติให้นำราคาของกับค่าอากรมาเป็นหลักในการกำหนดอัตราโทษปรับมิใช่เพื่อให้ผู้กระทำผิดชำระค่าอากรแต่อย่างใด จึงจะแปลว่ากฎหมายมุ่งหมายให้คิดเฉพาะราคาของกับค่าอากรที่ยังขาดอยู่มิได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมี
จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์
2515 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2517 เวลากลางวันจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันกระทำผิด
ต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันยื่นใบขนสินค้าขา

เข้าและแบบแสดงรายการการค้าเพื่อขอรับสินค้าประเภทเครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่
สั่งซื้อมาจากต่างประเทศ โดยยังมีได้เสียภาษีศุลกากรอย่างถูกต้องเพราะได้มีการ
สำแดงราคาต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายกันจริง จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันสำแดงราคาเท็จรวม
36 ครั้ง รวมราคาของที่สำแดงเป็นจำนวนเงิน 1,354,161.27 บาทรวมอากรขาเข้าที่
สำแดงเป็นจำนวนเงิน 611,005.71 บาท รวมภาษีการค้าที่สำแดงเป็นจำนวน
เงิน 152,457.29 บาท รวมภาษีบำรุงเทศบาลที่สำแดงเป็นจำนวนเงิน 15,245.82 บาท
ราคาของที่สำแดงต่ำกว่าราคาจริงรวม 1,060,511.47 บาท ทำให้อากรขาเข้าขาดไป
รวม 446,577.68 บาทภาษีการค้าขาดไปรวม 121,675.13 บาท ภาษีบำรุงเทศบาล
ขาดไปรวม 12,207.40 บาทรวมค่าของและค่าอากรขาเข้า 1,507,089.15 บาท เหตุ
ทั้ง 36 กรรมเกิดที่แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ที่แก้ไขแล้วประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83, 91 ที่แก้ไขแล้ว พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้
กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8 ธิบของกลางและจ่ายเงินรางวัลให้
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราช
บัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ที่แก้ไขแล้ว การกระทำของจำเลยทั้งสอง
เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน จึงต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำเลยที่ 1 มีความผิดรวม 36 กระทงจำเลยที่ 2
มีความผิดรวม 35 กระทง ให้ปรับจำเลยทั้งสองสี่เท่าของราคาของรวมค่าอากรตาม
ใบขนสินค้าแต่ละฉบับโดยให้ปรับจำเลยทั้งสองเป็นเงิน 13,889,023.90 บาท ทั้งนี้
โดยจำเลยที่ 2 รับผิดในค่าปรับจำนวนดังกล่าวไม่เกินวงเงิน 12,933,277.18 บาท
หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระค่าปรับให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ใช้ค่าปรับตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ส่วนจำเลยที่ 2 ก็ให้กักขังแทนค่าปรับไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30 วรรคแรก สำหรับความผิดตามไบชนสินค้าเอกสารหมาย จ.220 ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และให้จ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับตามกฎหมายส่วนค่าขออื่นนอกนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ปรับจำเลยทั้งสองเป็นเงิน 13,881,994 บาท แต่ให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบในค่าปรับจำนวนดังกล่าวเป็นเงิน 12,926,247.28 บาท นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาในศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีนายจุลกลิ่นวิบูลย์ นางสาวยุพิน กลิ่นวิบูลย์ และจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการ โดยกรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 กระทำการแทนจำเลยที่ 1 ได้ตามเอกสารหมาย จ.234 และ จ.235 เมื่อระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2515 ถึงเดือนมิถุนายน 2517 จำเลยที่ 1 ได้นำสินค้าประเภทเครื่องเขียนและอุปกรณ์จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร จำเลยที่ 1 ได้ยื่นไบชนสินค้าตามเอกสารหมาย จ.7 จ.14 จ.21 จ.29 จ.34 จ.39 จ.47 จ.52 จ.57 จ.65 จ.74 จ.79 จ.86 จ.91 จ.97 จ.108 จ.112 จ.116 จ.122 จ.128 จ.134 จ.140 จ.145 จ.150 จ.155 จ.159 จ.165 จ.174 จ.180 จ.185 จ.193 จ.197 จ.204 จ.213 จ.220 และ จ.227 รวม 36 ฉบับ โดยไบชนสินค้าตามเอกสารหมาย จ.220 มีนายจุลลงชื่อเป็นผู้นำเข้าส่วนไบชนสินค้านอกนั้น 35 ฉบับ จำเลยที่ 2 ลงชื่อเป็นผู้นำเข้ากรมศุลกากรได้เรียกเก็บภาษีอากรขาเข้า ภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาล

แล้วจึงปล่อยสินค้าให้จำเลยที่ 1 รับไป ต่อมาวันที่ 14 มิถุนายน 2517 เจ้าพนักงาน
ศุลกากรและเจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจค้นยึดเอกสารเกี่ยวกับการติดต่อซื้อสินค้า
ระหว่างจำเลยที่ 1 กับผู้ขายในต่างประเทศซึ่งอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 1
ไปตรวจสอบ แล้วมีความเห็นว่าราคาสินค้าที่ได้สำแดงไว้ในใบขนสินค้าทั้ง 36 ฉบับ
ต่ำกว่าราคาที่แท้จริงเจ้าพนักงานศุลกากรจึงทำการประเมินภาษีอากรใหม่ และแจ้ง
ให้จำเลยที่ 1 ชำระภาษีอากรเพิ่มพร้อมทั้งชำระค่าปรับแต่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระจึงส่ง
เรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีนี้แก่จำเลยทั้งสอง

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองในประการต่อไปมีว่าศาลอุทธรณ์
กำหนดโทษปรับจำเลยทั้งสองชอบหรือไม่ ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ซึ่งบัญญัติในเรื่องกำหนดโทษปรับไว้ว่า "สำหรับ
ความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว"
นั้น ตามบทบัญญัติดังกล่าวมีความมุ่งหมายว่าจะต้องปรับสี่เท่าของค่าของและค่า
อากรที่ยังขาดอยู่ คดีนี้ปรากฏตามฟ้องว่า จำเลยได้ชำระภาษีอากรขาเข้าไปแล้วเป็น
เงิน 563,413.73 บาท เมื่อนำค่าของและค่าอากรที่ขาดอยู่ตามฟ้องแต่ละข้อมารวม
กันแล้วจะได้ยอดทั้งสิ้น 1,508,009.15 บาท การพิพากษาให้จำเลยชำระค่าปรับเป็น
เงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรโดยไม่หักค่าอากรที่จำเลยได้ชำระไปออก
ก่อนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นในข้อนี้เห็นว่า คำว่า "ราคาของ" ตามบทบัญญัติดัง
กล่าว หมายความว่าราคาของที่แท้จริงไม่ใช่ราคาของที่สำแดงไว้ขาด ส่วนคำว่า "ค่า
อากร" ก็มีได้จำกัดไว้ว่าให้คิดเฉพาะค่าอากรที่ชำระขาดไป จึงหมายถึงค่าอากรตาม
อัตราที่ต้องชำระโดยไม่คำนึงถึงว่าได้ชำระค่าอากรไปแล้วหรือไม่เพียงใด เพราะเป็น
เรื่องกฎหมายบัญญัติให้นำราคาของกับค่าอากรมาเป็นหลักในการกำหนดอัตราโทษ
ปรับมิใช่เพื่อให้ผู้กระทำผิดชำระค่าอากร จึงจะแปลว่ากฎหมายมุ่งหมายให้คิดเฉพาะ
ค่าอากรที่ยังขาดอยู่มิได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกา
จำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-สมชัย ศิริบุตร-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>